

0040720-47.2011.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 104/2011 - 1º Distrito Policial de São José do Rio Preto, 900039/2011 - 1º Distrito Policial de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Andre Benedito

Artigo da Denúncia:

*

Em 01 de fevereiro de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

0040720-47.2011.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 104/2011 - 1º Distrito Policial de São José do Rio Preto, 900039/2011 - 1º Distrito Policial de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Andre Benedito

Artigo da Denúncia:

*

Em 01 de fevereiro de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada excepcionalmente por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", tendo em vista a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), o que levou à adoção, por este E. Tribunal de Justiça, de procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus, bem para o retorno escalonado e gradual das atividades presenciais, estabelecidos pelos Provimentos CSM nº 2545, 2549, 2561 e 2464/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, verificou-se presente o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. ODIVAL CICOTE, ausente o(a) acusado(a) WELLINGTON ANDRE BENEDITO, mas presente seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. MARCELO MARTINIANO DE OLIVIERA, d. Defensor Público; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Esta audiência não foi gravada. A seguir, acomodadas as partes, pelo(a) MM. Juiz(a) foi deliberado: "Ausente o(a) acusado(a), que devidamente citado(a), mudou-se de endereço sem atualizá-lo nos autos, decreto sua revelia, com fundamento no artigo 367, do Código de Processo Penal, e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução criminal e determino que se passe aos debates orais. Em seguida, dada pela ordem a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: "MM. Juiz(a): WELLINGTON ANDRE BENEDITO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo narra a denúncia, no dia 14 de julho de 2011, por volta das 17h24min, na Rua Voluntários de São Paulo, esquina com a Rua Prudente de Moraes, centro, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto trazia consigo, para fins de comercialização a terceiros, dez (10) invólucros, material plástico, de cor branca, contendo, no interior, dez (10) pedras de "crack", cor amarelada, pesando aproximadamente 2,610g, substância esta que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06, fotocópia de fls. 08 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 09/10. Segundo o apurado, os policiais militares João dos Santos Filho e Murilo Blanco Soares realizavam patrulhamento, quando visualizaram o denunciado, relatado por diversas denúncias como traficante de drogas na área central, caminhando na companhia de outro indivíduo até então não identificado. Ao avistar a aproximação da polícia, o denunciado ocultou o entorpecente no interior da boca e tentou evadir-se. Contudo, mediante luta corporal, os policiais lograram êxito em detê-lo, bem como apreender a droga, fazendo-o cuspir as pedras próximo ao prédio dos Correios. Da forma como os invólucros estavam individualmente embalados, prontos para comercialização, pela quantidade de droga apreendida e denúncias noticiando que o denunciado estava traficando drogas na área central da cidade, bem como pelas circunstâncias que ensejaram a abordagem do denunciado, não resta dúvida de que WELLINGTON estava exercendo a atividade ilícita de tráfico de entorpecentes. A ação penal é procedente, em parte. A materialidade delitiva está comprovada pela apreensão da droga e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. , com resultado positivo para cocaína, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica listada na Portaria nº 344/1998 do SVS/MS, e atualizações posteriores. Ouvido na fase policial, o acusado declarou que encontrava-se na Rua Voluntários de São Paulo, quando foi abordado por Policiais Militares e em razão de estar portando dez pedras de crack, tentou fugir, entretanto, os militares o

agarraram, acabando por entrarem em luta corporal, entretanto, não se feriu. Informa que quando viu os policiais, colocou as pedras na boca, acabando por cuspi-las na entrada do prédio do Correio central. Informa que pelas pedras pagou o valor de cem reais e que as mesmas destinavam-se a seu uso pessoal, tendo as comprado na linha férrea de uma pessoa que não sabe dizer quem é. O policial militar MURILO BLANCO SOARES (fls. 2) declarou que encontrava-se em patrulhamento pelo centro da cidade, na companhia do colega de farda João dos Santos Filho, quando avistaram o o acusado e perceberam que ao vê-los ficou assustado e mudou de direção. Em razão de já conhecer o acusado, e ter recebido diversas denúncias dando conta de que o mesmo traficava entorpecentes na área central da cidade, resolveu abordá-lo. O acusado tentou evadir-se, entretanto, foi por eles contido na frente da porta do Correio. O acusado resistiu e entraram em luta corporal, oportunidade em que expeliu dez invólucros de pláscito na cor branca, nas quais haviam pedras de crack, que caíram no interior do Correio. No momento da abordagem, um outro sujeito de cor branca, trajando camiseta rosa e boné azul, e bermuda bege estava na companhia do acusado, entretanto, conseguiu fugir. O policial militar JOÃO DOS SANTOS FILHO confirmou a versão de seu colega de farda Murilo Blaco Soares. Declarou que faziam patrulhamento no centro da cidade quando avistaram o acusado que, ao vê-los, ficou assustado e mudou de direção. Em razão de já conhecer o denunciado, e ter recebido diversas denúncias dando conta de que o mesmo traficava entorpecentes na área central da cidade, resolveu abordá-lo. O denunciado tentou evadir-se, entretanto, foi por eles contido na frente da porta do Correio. O acusado resistiu e entraram em luta corporal, oportunidade em que expeliu dez invólucros de pláscito na cor branca, nas quais haviam pedras de crack, que caíram no interior do Correio. No momento da abordagem, um outro sujeito de cor branca, trajando camiseta rosa e boné azul, e bermuda bege estava na companhia do acusado, entretanto, conseguiu fugir. Em poder do réu foi apreendida ínfima porção de cocaína - 2,610 gramas -. O réu é primário e não se tem notícia do seu envolvimento com tráfico de drogas na época dos fatos. O réu disse que a droga se destinava a consumo pessoal. Não foi apreendido em poder do réu qualquer quantia em dinheiro e não existe qualquer outra circunstância a indicar que a pequena quantidade de droga apreendida se destinava ao comércio. Portanto, a dúvida deve ser resolvida em favor do réu. Assim, o réu deve ser condenado mas pelo crime de posse de entorpecente para consumo pessoal. Ante o exposto, somos pela procedência parcial do pedido e consequente condenação do réu WELLINGTON ANDRÉ BENEDITO como incurso no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06. Ato contínuo, foi dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a) do acusado, que reiterou as alegações ministeriais. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. WELLINGTON ANDRÉ BENEDITO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia, no dia 14 de julho de 2011, por volta das 17:24 horas, na rua Voluntários de São Paulo, esquina com a Rua Prudente de Moraes, centro, nesta cidade e comarca, o acusado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de comercialização a terceiros, 10 pedras de crack, pesando aproximadamente 2,610 gramas, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS. Narra, também, que nas mesmas circunstâncias de data, horário e local, o acusado se opôs à execução de ato legal, entrando em luta corporal com os policiais Murilo Blanco Soares e João dos Santos Filho, funcionários competentes para executá-lo, na tentativa de se evadir do local. Narra que os policiais patrulhavam pelo local quando avistaram o acusado, contra quem havia diversas denúncias indicando sua atuação no narcotráfico. Notando que seria abordado, narra que o acusado ocultou o entorpecente na boca e tentou fugir. Contudo, mediante luta corporal, os policiais conseguiram detê-lo, fazendo-o cuspir a droga. O acusado foi notificado por edital (fls. 104/105) e após apresentação de defesa prévia a denúncia foi recebida (fls. 133/135). Na mesma decisão foi reconhecida a prescrição quanto ao crime do Código Penal. O acusado foi citado pessoalmente (fls. 155). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas. O acusado não foi interrogado. A instrução foi encerrada e nos debates orais o Ministério Público pediu a desclassificação para o

tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas, o que também foi requerido pela Defesa. É o relatório. DECIDO. Na fase extrajudicial o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes, afirmando que se destinavam ao próprio consumo. Tentou fugir porque portava a droga, colocando-as na boca, mas foi abordado e acabou cuspidando. Não foi ouvido em Juízo, sendo decretada a sua revelia. O policial Murilo Soares ratificou sua narrativa, afirmando que patrulhava pelo local quando avistou o acusado, pessoa já conhecida, havendo suspeita de seu

envolvimento com o narcotráfico. Tentou abordá-lo, mas ele empreendeu fuga, havendo luta corporal, quando o acusado cuspiu as porções de crack que trazia na boca. O policial João dos Santos Filho apresentou narrativa semelhante. Ante o exposto, observo que o pedido contido na denúncia deve ser julgado parcialmente procedente. Embora haja elementos que comprovem a materialidade, tais como os documentos de fls.3/5 (termo circunstanciado), fls.9 e 132 (exame químico-toxicológico). No tocante à autoria, não se pode concluir que há prova bastante para sustentar uma condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. Não se trata de dar mais crédito à versão de um ou de outro, ocorre que neste feito não se pode afirmar que as drogas apreendidas se destinavam à venda, de maneira que o acusado pode ser qualquer um deles, usuário ou traficante. Ressalte-se que o acusado afirmou ser usuário, assumindo a propriedade da droga, indicando que se destinava ao próprio consumo. Assim, na dúvida, para não correr o risco de taxar de traficante um usuário, impõe a condenação apenas pelo crime capitulado no art.28 da Lei de Drogas. Reitero, ante a prova dos autos, não se pode afirmar, com a necessária certeza, que o réu portava os entorpecentes para fins de comércio ilícito ou se para uso próprio, sendo de rigor a desclassificação do crime. Neste sentido, já se decidiu: "DROGAS - PEQUENA QUANTIDADE - DÚVIDA QUANTO À DESTINAÇÃO - USO DA MAIS FAVORÁVEL. Mostrando-se a prova duvidosa quanto ao verdadeiro destino da droga encontrada com a ré, se para uso próprio ou para entrega a terceiro, não pode a condenação apoiar-se na versão presente no flagrante e que, no interrogatório judicial, se mostra diferente" (TJRJ - Apelação Criminal nº 1.941/99 - Apelante: Márcia Cristina dos Santos - Apelado: o Ministério Público - Relator: Desembargador Alberto Motta Moraes - DJRJ 21.06.2000). Quanto ao tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, o acusado confessou ser usuário de entorpecentes, asseverando que a droga apreendida lhe pertencia e se destinava ao consumo próprio, sendo que a confissão não foi afastada por alguma outra prova do feito. Outrossim, o crime em tela lesa a saúde pública, estando vinculado ao risco social que tal conduta provoca e não a lesividade comprovada em cada caso concreto. Neste sentido, as lições de Vicente Greco Filho: "A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno" (Tóxicos, Prevenção e Repreensão. São Paulo, Ed. Saraiva, 1982, p. 113). Ademais, não há inconstitucionalidade a ser pronunciada na medida em que o ato de portar drogas traduz risco à incolumidade pública, ultrapassando, portanto, a esfera individual, de molde a evidenciar sua lesividade. Embora o tipo penal tenha como elemento subjetivo do injusto o consumo pessoal de drogas, tutela interesse coletivo - a saúde pública, não ofendendo os princípios da igualdade, intimidade e vida privada. Cumpre observar que a criminalização das condutas descritas no art. 28 da mencionada lei visa a coibir a difusão da droga, resguardando a saúde pública, nada mencionando acerca de quantidade mínima de entorpecente e sendo norma de interesse social, não afronta a garantia constitucional da liberdade individual, não havendo, portanto, falar em inconstitucionalidade do aludido dispositivo. Assim, sendo a autoria incontestável pela prova oral colhida nos autos e a materialidade comprovada pelo laudo pericial, passo à dosimetria da pena. Na fixação da pena, por ser o réu primário, aplico a pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, o

que faço para desclassificar o crime de tráfico de drogas imputado ao réu WELLINGTON ANDRÉ BENEDITO, CONDENANDO-O como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas, submetendo-o à pena de advertência sob os efeitos da droga. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente